

Nama : Muthi'a Nafisatun Najwa 23051142

Prodi : PAI 6C

1. Masalah : Hukum Menyentuh Lawan Jenis Apakah Membatalkan Wudhu ?

Ini termasuk masalah khilafiyah (perbedaan pendapat ulama) ¹

2. Pendapat Pertama, Jelaskan :

Pendapat ini menyatakan bahwa menyentuh lawan jenis membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat maupun tidak ²

3. Pendapat Kedua, Jelaskan :

Pendapat ini menyatakan bahwa tidak membatalkan wudhu, kecuali jika disertai syahwat (menurut sebagian ulama) ³

4. Sebutkan Dalil Yang Dijadikan Sandaran Pendapat Pertama :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Q.S An Nisa : 43) ⁴

5. Sebutkan Dalil Yang Dijadikan Sandaran Pendapat Kedua :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

Artinya : “Nabi mencium sebagian istrinya kemudian shalat tanpa berwudhu lagi.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud) ⁵

6. Metode Apa Yang Dipakai Pendapat Pertama Untuk Menentukan Bahwa Hukumnya Membatalkan :

¹ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 300.

² Imam Syafi'i, Al-Umm (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Jilid 1, hlm. 15.

³ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 1, hlm. 305.

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa: 43.

⁵ Sunan Abu Dawud, Kitab ath-Thaharah, hadis tentang mencium istri tanpa wudhu.

Pendekatan tekstual (zahir ayat). Menafsirkan lafaz “*lamastum*” secara literal (menyentuh fisik). Berpegang pada makna bahasa langsung ⁶

7. Metode Apa Yang Dipakai Pendapat Kedua Untuk Menentukan Bahwa Hukumnya Membatalkan :

Pendekatan kontekstual dan hadis. Menafsirkan “*lamastum*” sebagai jima’ (hubungan suami istri). Menggunakan hadis sebagai penjelas ayat ⁷

8. Mengapa Ulama Pertama Mengatakan Bahwa Itu Membatalkan :

Karena ayat Al-Qur’an secara jelas menyebut “menyentuh perempuan” sehingga dipahami sebagai pembatal wudhu tanpa pengecualian ⁸

9. Mengapa Ulama Kedua Mengatakan Bahwa Itu Tidak Membatalkan :

Karena ada hadis yang menunjukkan Nabi tetap shalat setelah menyentuh (bahkan mencium), sehingga tidak dianggap membatalkan wudhu ⁹

10. Dari Sisi Mana Pendapat Pertama Lemah :

Terlalu literal dalam memahami ayat. Kurang mengkompromikan dengan hadis

¹⁰

11. Dari Sisi Mana Pendapat Kedua Lemah :

Bergantung pada penafsiran makna “*lamastum*” sebagai jima’. Hadis yang digunakan diperselisihkan tingkat kekuatannya ¹¹

12. Dari Sisi Mana Pendapat Pertama Kuat :

Berdasarkan teks Al-Qur’an secara langsung. Lebih hati-hati dalam menjaga kesucian wudhu ¹²

13. Dari Sisi Mana Pendapat Kedua Kuat :

Menggabungkan Al-Qur’an dan hadist. Lebih sesuai dengan praktik Nabi secara langsung ¹³

14. Apa Sisi Persamaan Dari Kedua Pendapat :

Sama-sama bersumber dari Al-Qur’an dan hadist. Sama-sama bertujuan menjaga kesucian ibadah. Sama-sama menggunakan metode ijtihad ¹⁴

15. Siapa Saja Ulama Yang Mengatakan Itu Membatalkan :

⁶ Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006), hlm. 120.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 307.

⁸ Imam Syafi’i, Al-Umm, hlm. 18.

⁹ Sunan Abu Dawud, hadis terkait.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 308.

¹¹ Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006), hlm. 125.

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. An-Nisa: 43.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 312. .

¹⁴ Prinsip Ushul Fiqh

Imam Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'iyah ¹⁵

16. Siapa Saja Ulama Yang Mengatakan Bahwa Itu Tidak Membatalkan :

Imam Abu Hanifah. Imam Malik. Imam Ahmad (dalam salah satu riwayat) ¹⁶

17. Analisis Pendapat Pribadi Berdasarkan Data Nomor 1 Sampai 16 :

Menurut saya, pendapat yang tidak membatalkan lebih kuat, karena didukung oleh hadis yang menunjukkan praktik langsung Nabi. Namun, jika disertai syahwat, lebih baik memperbarui wudhu sebagai bentuk kehati-hatian.

¹⁵ Imam Syafi'i

¹⁶ Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal.